东莞市谢岗镇“10•07”一般道路交通事故调查报告

东莞市谢岗镇“10·07”一般道路交通事故调查组

2021年1月

目录

一、 基本情况.....2
（一）肇事车辆情况.....2
（二）肇事驾驶员及行人情况.....3
（三）肇事车辆检验检测情况.....4
（四）肇事车辆所属单位情况.....5
（五）肇事车辆运输情况.....5
（六）事故现场情况.....5
（七）交通信号灯指示状态鉴定.....6
二、事故人员伤亡及直接经济损失情况.....6
三、事故发生经过和应急救援处置.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）现场救援处置.....7
（三）善后处理情况.....8
四、事故原因和性质.....9
（一）直接原因.....9
（二）事故性质.....9
五、相关单位履职情况.....10
（一）东莞市交通运输局谢岗分局.....10
（二）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队.....11
（三）深圳市龙岗区胡氏运输部.....14
六、事故责任认定及处理建议.....15
（一）责任认定.....15
（二）处理建议.....16
五、事故防范和整改措施.....17
（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任.....17
（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理.....18
（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识.....18

东莞市谢岗镇“10•07”一般道路交通事故调查报告

2020年10月7日00时45分许，在东莞市谢岗镇莞惠路邮政红绿灯路口路段发生一宗一辆重型厢式货车与一名行人碰撞，造成行人送院抢救无效死亡及车辆损坏的道路交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第593号）等有关法律法规规定，经东莞市人民政府的批准，于2020年10月9日依法成立了由谢岗镇委委员、镇公安分局局长李一龙任组长，镇交警副大队长赵文洪任常务副组长，镇纪委副书记、纪检监察办主任刘长江、镇交通分局副局长尹炜光和镇应急管理分局副局长林雪青任副组长，镇公安分局、监察室、交通运输分局、应急管理分局、人社分局和总工会等有关人员组成的东莞市谢岗镇“10·07”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。事故调查组邀请事故车辆所属单位当地人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车，品牌型号：乘龙牌LZ5180XXYH5AC2，使用性质：货运，车辆识别代号：LNXBEG089KL653255，发动机号码：S540L1K30117，行驶证登记注册日期：2020年01月08日，发证日期：2020年01月08日，发证单位：广东省深圳市公安局交通警察支队，车辆所有人：深圳市龙岗区胡氏运输部，登记住所：深圳市龙岗区平湖街道华南城1号交易中心B1E199，检验有效期至2021年01月，核定载人数2人，事发时实载1人，总质量18000kg，整备质量7970kg，核定载质量9900kg。2019年3月21日在深圳市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》（道路运输证号为：粤交运管深字440300601209号，有效期至2023年3月20日），证件在有效期内。交通事故强制责任险及商业险投保公司：北部湾财产保险股份有限公司，保险类型：（1）机动车交通事故责任强制保险，保险单号：803017201E12020000146，保险期间自2020年01月07日00时起至2021年01月06日24时止；（2）商业第三者责任保险，保险单号：803367201E12020000190，保险期间自2020年01月08日00时起至2021年01月07日24时止，赔偿限额为100万元，车上人员责任险限额为司机座位理赔限额5万元，乘客座位理赔限额为5万元/座×1。经公安交通管理综合信息平台查询，该车近三

年共有1条现场违法信息记录，已接受交通违法处理1次，近三年无交通事故记录。

（二）肇事驾驶员及行人情况

1、粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车驾驶人：杨通仁，男，侗族，1982年09月19日出生，住址：贵州省三穗县八弓镇贵洞村毛坪角组，身份证号：-，持B2型机动车驾驶证，于2010年11月04日在贵州省黔东南州公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期至2026年11月04日，符合驾驶重型厢式货车条件，事故发生时在有效期内。道路运输从业资格证证号：-，从业资格类别：货运驾驶员，发证机关：深圳市交通运输委员会，有效期至2025年05月9日，符合驾驶重型厢式货车条件。经公安交通管理综合信息平台查询，杨通仁近三年有3条交通违法信息记录，已接受交通违法处理3次，近三年无交通事故记录。

事故发生后，粤BMU616号重型厢式货车驾驶人杨通仁（身份证号：-）和实际所有人胡晚保（身份证号：-）到谢岗交警大队处理该交通事故相关事宜，据胡晚保称，该车挂靠在深圳市龙岗区胡氏运输部，胡晚保与该个体工商户经营者胡栋系父子关系，未收取挂靠费用。驾驶人杨通仁系胡晚保于2020年03月以个人名义聘请的司机，没有签订劳动合同，没有进行司机岗前培训，司机每月工资根据运货量结算。

2020年10月06日23时40分，杨通仁驾驶粤BMU616号重型厢式货车从惠州市仲恺区广润包装材料公司装载货物（泡沫）前往深圳北驰产业园，2020年10月7日0时45分许途经东莞

市谢岗镇莞惠路邮政红绿灯路口路段时发生交通事故，未有证据证明其有疲劳驾驶行为。

经交警部门采集肇事车辆司机杨通仁的血液送广东正航司法鉴定中心进行检验，得到如下鉴定意见：送检的杨通仁血液中未检出乙醇成份。随后，交警部门采集肇事车辆司机杨通仁尿液的检测样本进行毒品筛查，结果呈阴性。

2、行人：罗慧嫦，女，汉族，1974年04月17日生，住址：广东省东莞市谢岗镇黎村北门村28号，身份证号：-，事故发生时，行人罗慧嫦在东莞市谢岗镇莞惠路邮政红绿灯路口路段，违反交通信号灯指示横过道路。

经交警部门采集行人罗慧嫦的血液送广东康怡司法鉴定中心进行检验，得到如下鉴定意见：送检的罗慧嫦血液中检出乙醇含量245.31mg/100mL，处于饮酒状态。

（三）肇事车辆检验检测情况

经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对肇事车辆粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车的安全技术状况进行检验，得到如下鉴定意见：受检的粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车制动及转向功能有效；照明、信号装置符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对肇事车辆粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车的车辆行驶速度进行检验，得到如下鉴定意见：粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车的汽车行驶记录仪记录事发时的行驶速度为59km/h。

（四）肇事车辆所属单位情况

深圳市龙岗区胡氏运输部，统一社会信用代码：92440300MA5DEXX04X，成立日期于2016年06月20日，主体类型为个体工商户，经营者为胡栋，地址：深圳市龙岗区平湖街道华南城1号交易中心B1E199；该单位于2019年03月21日在深圳市交通运输局获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字440300601209号），证件有效期2019年03月21日至2023年03月20日，经营范围：普通货运货物运输。

（五）肇事车辆运输情况

经调查，胡晚保于2020年10月6日通知杨通仁运输惠州市广润环保科技有限公司（公司住所：惠州市仲恺高新区潼侨工业基地联发大道南19号）的泡沫，运往深圳北驰产业园，案发时，其货车是在从惠州往谢岗方向去送货的路上。经执法人员过磅测得总质量是10479kg，低于该车核定总质量18000kg，不存在超载行为。

（六）事故现场情况

1. 天气情况。事发地点2020年10月07日00时45分为晴天，路灯照明正常。

2. 道路情况。事故路段为东莞市谢岗镇莞惠路邮政路口路段，该路段为红绿灯十字路口路段，道路为东西走向，东往惠州方向，西往樟木头方向，道路分双向六车道，单向宽1110cm，南往广场南路方向，北往广场中路方向，路口四侧设置有人行横

道，事发时红绿灯运作正常，该路段设置限速为40公里/小时，沥青路面，干燥。经查，事故路段的技术指标，交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。事发时，粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车的汽车行驶记录仪记录事发时的行驶速度为59km/h，证明货车司机杨通仁存在超速驾驶行为。

（七）交通信号灯指示状态鉴定

经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对事发时肇事车辆粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车与行人进入路口时对应的交通信号灯指示状态进行鉴定，得到如下鉴定意见：粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车由东向西行驶越过路口东侧停止线进入路口时，路口东往西走向机动车信号灯运行绿灯可以成立；行人罗慧嫦在路口西南角由南向北步行进入路口时，路口西侧人行横道信号灯运行红灯可以成立。

二、事故人员伤亡及直接经济损失情况

1、事故造成1人死亡，死者是行人罗慧嫦，女，汉族，1974年04月17日出生，住址：广东省东莞市谢岗镇黎村北门村28号，身份证号：-，事故发生后送院抢救无效死亡。经广东康怡司法鉴定中心鉴定，证实罗慧嫦符合交通事故致颅脑、胸部损伤死亡。

2、因涉事车辆的保险公司与死者家属双方未达成协议，暂时无法统计直接经济损失。

三、事故发生经过和应急救援处置

（一）事故发生经过

2020年10月07日00时45分许，杨通仁驾驶粤BMU616号重型厢式货车沿莞惠路从惠州往谢岗方向行驶，途经东莞市谢岗镇莞惠路邮政红绿灯路口路段时，车头与行人罗慧嫦身体发生碰撞，造成罗慧嫦受伤及车辆损坏的交通事故。罗慧嫦送东莞市谢岗人民医院抢救无效后于当天01时58分死亡。

（二）现场救援处置

1. 接处警情况。

2020年10月07日00时50分25秒，110值班员叶剑锋接到手机号18215506234的先生报警，称在谢岗振兴路邮政银行红绿灯（往樟木头方向）发生轻微交通事故事件，有货车将行人撞飞（飞的很远），司机已报120。接报后，00时53分25秒，谢岗公安分局已通知泰园巡逻组先行到现场；00时55分56秒，谢岗交警大队雷振明签收警情并通知大队值班领导；01时06分21秒，谢岗交警大队值班领导肖耀兴教导员、邓锦明中队长带领事故值班民警雷振明、谢永坚、协警罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、谢炜钟、陈碧文到达事故现场。

2. 应急救援情况。01时06分，肖耀兴、邓锦明、雷振明、谢永坚、罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、谢炜钟、陈碧文到达现场，立即开展现场安全防护、现场勘查，现场见一辆重型厢式货车和一名行人发生碰撞，据了解，谢岗人民医院120医护人

员于00时59分到达事故现场，并在现场对伤者进行抢救，01时06分把伤者带往谢岗医院作进一步抢救。01时57分，谢岗交警大队把事故现场清理完毕，恢复交通，暂扣现场粤BMU616号重型厢式货车。

3.现场勘查完毕后，谢岗交警大队民警前往谢岗人民医院确认伤者情况并得知伤者已于01时58分抢救无效死亡，随即经办民警开展事故有关调查，调取事发路段监控视频，将粤BMU616号重型厢式货车司机杨通仁带往谢岗人民医院抽血检验后传唤到谢岗交警大队进行调查，并制作询问笔录。

4. 应急处置评估意见。经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好死者家属安抚工作。死者家属现情绪稳定，未出现过激言行。事故善后各项工作平稳有序开展。

据东莞市公安局交通警察支队谢岗大队于2020年11月11日出具的道路交通事故认定书（第4419121202000000162号）关于当事人导致交通事故的过错及责任或意外原因：

杨通仁的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第四十二条

第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，是造成事故的原因。

罗慧嫦的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定，是造成事故的原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第二项规定，认定杨通仁、罗慧嫦负事故的同等责任。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1.杨通仁驾驶车辆超速行驶时疏忽大意、未注意观察路面情况，是造成事故的直接原因之一；

2.罗慧嫦违反交通信号灯指示横过道路，是造成事故的直接原因之一。

（二）事故性质

经事故调查组认定，东莞市谢岗镇“10·07”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）东莞市交通运输局谢岗分局

督促客货运企业落实安全生产主体责任。一是全面签订责任书。每年初，镇交通运输分局都与各道路运输企业签订安全生产责任书，督促企业建立安全生产管理架构并层层签订责任书将责任落实到岗落实到人。二是强化安全教育培训。督促企业建立健全培训考核制度，加强对从业人员的安全教育培训及考核并建立相应档案做到“有迹可循”；督促企业严格落实从业人员先培训后上岗制度，在岗从业人员定期培训制度，凡考核不合格的一律不得上岗操作。

严格落实重点运输车辆动态监管。依托车辆运营监控平台系统，镇交通运输分局已实现对镇内公交车辆及在我镇办理道路运输证的总质量在12吨以上货车的动态监管。一旦发现车辆存在超速等违法行为，即能及时与企业联系，责令其采取相应措施督促驾驶员消除违法状态，及时消除安全隐患。

把好车辆道路运输经营准入关。总质量在12吨以上货车申请办理道路运输证必须提供GPS安装证明，车辆技术等级必须达到壹级，个人业户不能办理道路运输经营许可，道路运输经营许可证到期后强制注销道路运输经营许可证和该业务车辆道路运输证，逾期未年审车辆发放通知书，要求企业和个人马上进行车

辆道路运输证年审，逾期达到六个月未年审，实行强制注销道路运输证。

大力加强对客货运企业安全检查力度。镇交通运输分局对辖区内重点货运、危运共10家重点道路运输企业已实施月度安全检查。重点检查企业落实各类安全生产管理制度情况，应急预案培训及演练情况，安全例会召开情况，安全隐患排查治理情况，人员培训教育考核情况，驾驶员事故台帐完善情况，车辆监控平台值守及台帐登记情况等。凡发现问题的一律要求整改。能马上整改的现场监督整改，未能现场整改的限期整改并后续跟进检查整改落实情况，确保所有问题100%得到解决。

大力整治营运货车违法超限超载行为。作为镇治超工作牵头单位，从2017年10月份开始，镇交通运输分局积极联合公安交警、城管等部门在辖区内大力开展打击超限超载违法行为，每晚6时至早上8时开展夜间联合执法行动，严厉打击超限超载违法车辆。

强化对货运源头的检查和宣传教育力度。对辖区内货运源头单位，镇交通运输分局已实现月度安全检查，通过“边检查、边宣传”的方式向负责人宣传交通运输行业相关法律、法规尤其是《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》相关条文，预防货运源头单位出现违规作业允许超限超载车辆出场的违法行为。

（二）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

建立健全交通管理机制。2020年以来，谢岗交警大队按照党委政府的决策部署和上级公安机关计划安排，按照道路交通事

故预防工作和《谢岗交警大队预防运输车辆道路交通事故专项工作方案》、《谢岗交警集中整治摩托车、电动自行车道路交通违法行为专项行动方案》等专项工作的相关要求，不断加强客货运车辆、危化品运输车辆、校车、农村面包车等重点车辆监督管理，依托交通安全执法服务站和治超站点等开展交通秩序整治，严厉查处大中型货车超载、客车超员、超速行驶、酒后驾驶等严重交通违法行为，坚持不懈开展禁电治摩专项行动。2019 年全年，谢岗交警大队共查处各类交通违法行为 16144 宗，查扣违法车辆 3500 辆次（其中暂扣超载货车 321 辆，小车 613 辆，摩托车及电动车 2566 辆），电子警察录入交通违法 0 宗，查处醉酒驾驶 120 宗（其中包括事故 32 宗），酒后驾驶 183 宗，行政拘留违法驾驶人 31 人，刑事拘留 125 人。2020 年 1 月 1 日至 10 月 6 日，谢岗交警大队共查处各类交通违法行为 11999 宗，查扣违法车辆 2483 辆次（其中暂扣超载货车 333 辆，小车 141 辆，摩托车及电动车 2009 辆），电子警察录入交通违法 0 宗，查处醉酒驾驶 104 宗（其中包括事故 19 宗），酒后驾驶 186 宗，行政拘留违法驾驶人 10 人，刑事拘留 106 人。

完善道路交通事故分析研判工作机制。一是大队领导班子坚持每月组织一次辖区交通安全形势分析研判会；二是每周参加事故处理中队召开的交通事故分析会，全面剖析、梳理道路交通事故和交通违法行为规律和特点，准确掌握交通事故发生的规律特点，找准存在问题，制定切合实际的事故预防工作计划，按照定计划、定目标、定责任、定时间表“四定”原则，提出针对性措

施认真落实整改，着力解决影响辖区道路交通安全的突出问题，完善谢岗镇中心振兴路段中心防护栏，确保有效预防和减少道路交通事故发生。

开展夜间巡逻工作，严惩各类严重交通违法行为。坚持“打防结合、以防为主”的方针，全警动员，全力以赴。最大限度合理配置警力，弹性安排勤务，切实提高路面见警率、管事率，加强夜间道路巡逻管控力度，严查严处各类交通违法行为，特别是严查货运车辆在夜间超载、超速、冲红灯的违法行为，确保道路交通安全。

狠抓交通安全宣传工作，努力提高群众交通安全意识。我大队严格按照市政府和市局《东莞市公安机关“以案说防”工作落实市政府“十件实事”任务实施方案》的有关要求，将本单位具体任务分解到每个月，同时制定切实可行的具体工作措施，定人定岗定责，确保工作落实到位。每月进学校专题宣传不少于1场次，进商场超市、餐饮场所、公园广场等场所宣传不少于4场次，进家庭宣传不少于1场次，进重点单位和工厂企业宣传不少于3场次，进社区（村）宣传不少于6场次，在辖区范围内扎实开展不礼让斑马线整治专项行动。

交通勤务倒查。事故发生当日，谢岗交警大队值班领导为肖耀兴教导员、邓锦明中队长，民警雷振明、谢永坚、吴绍喜、刘福权、李仲略，协管员罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、陈碧文、谢炜钟、罗铨钰、谢忠明、罗金源、朱国清、徐世杰、郭尧颢。2020年10月07日00时50分25秒，110值班员叶剑锋接

到手机号 18215506234 的先生报警，称在谢岗振兴路邮政银行红绿灯（往樟木头方向）发生轻微交通事故事件；联系电话为：18215506234；货车把一个行人撞飞（飞的很远），司机已报 120。接报后，00 时 53 分 25 秒，谢岗公安分局已通知泰园巡逻组先行到现场；00 时 55 分 56 秒，谢岗交警大队雷振明签收警情并通知大队值班领导；01 时 06 分 21 秒，谢岗交警大队值班领导肖耀兴教导员、邓锦明中队长带领事故值班民警雷振明、谢永坚、协警罗满林、罗旭光、谢梓颖、谢欢达、谢炜钟、陈碧文到达事故现场。在当日勤务中，没有出现执勤民警脱岗及拖延出警的情况。

（三）深圳市龙岗区胡氏运输部

2020 年 10 月 14 日，谢岗镇“10.07”一般道路交通事故调查管理组工作人员在谢岗交警大队对肇事驾驶员杨通仁及车辆实际所有人胡晚保进行调查，经询问发现如下问题：1、粤 BMU616 号重型厢式货车有车辆挂靠行为（挂靠深圳市龙岗区胡氏运输部）；2、该单位未与驾驶员签订劳动合同；3、该单位未按要求对驾驶员杨通仁开展岗前培训。

2020 年 11 月 11 日，深圳市交通运输局龙岗管理局、深圳市道路运输行政执法支队龙岗大队到事故单位深圳市龙岗区胡氏运输部进行现场检查。经检查，发现该单位安全生产落实情况还存在如下问题：1、深圳市龙岗区胡氏运输部主要负责人及安全管理人员未经考核培训上岗；2、该单位未按要求建立应急预案及演练计划；3、该车辆未按规定开展 GPS 监控并记录。

根据调查同时发现，粤BMU616号重型厢式货车实际支配人是胡晚保（身份证号：-）出资购买，并挂靠在深圳市龙岗区胡氏运输部，胡晚保与该个体工商户经营者胡栋系父子关系，未收取挂靠费用，未签订《挂靠合同书》，由胡晚保自行组织货源承接、维修养护、运输经营盈亏自负，深圳市龙岗区胡氏运输部不负责安排货物运输服务及车辆其他日常管理。驾驶人杨通仁系胡晚保于2020年03月以个人名义聘请的司机，没有签订劳动合同，没有进行司机岗前培训，司机每月工资根据运货量结算。

上述检查情况，说明了该单位主要责任人、安全生产管理人员对单位安全生产工作、安全生产教育学习培训工作不重视，存在履行安全生产责任落实不到位，不按规定组织驾驶员进行安全生产教育和培训，未按规定开展安全生产隐患排查治理等问题。深圳市交通运输局执法人员随后对该单位下达责令改正通知书，责令其限期整改。

六、事故责任认定及处理建议

（一）责任认定

杨通仁违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，认定杨通仁对事故发生负有责任。

行人罗慧嫦违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定，认定罗慧嫦对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.建议追究违法行为人员（1人）

杨通仁，粤BMU616号乘龙牌重型厢式货车驾驶人。杨通仁的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，建议由谢岗镇交警部门对其违法行为进行依法处理。

2.建议追究违法行为单位（1个）

深圳市龙岗区胡氏运输部未对驾驶员杨通仁开展岗前安全生产教育和培训，未按要求建立应急预案及演练计划，未按规定开展GPS监控并记录的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规的规定；深圳市龙岗区胡氏运输部作为肇事车辆所属单位，但未实际支配涉事车辆，而是交由胡晚保自主经营，该单位存在非法转让、出租

道路运输许可证件的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规的规定；建议由深圳市交通运输主管部门对该单位进行依法处理。

3. 建议不予追究责任人员（1人）

罗慧嫦，行人。罗慧嫦的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条的规定。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

4. 其他建议

在本次事故中，与事故有关的民事赔偿法律争议，建议各方当事人通过民事法律途径处理。

五、事故防范和整改措施

东莞市谢岗镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品运输车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等

各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，严密防范类似事故再次发生切实规范。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交警、交通运输等部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

东莞市谢岗镇“10·07”一般道路交通事故调查组

2020 年 1 月